

**Жетісу ауданы әкімі аппаратының
мемлекеттік-құқықтық бөлімі туралы
ЕРЕЖЕ**

1. Жалпы ережелер

1. Мемлекеттік-құқықтық бөлімі (әрі қарай - бөлім) Алматы қаласы Жетісу ауданы әкімі аппаратының құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Бөлім, өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлықтарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын, сондай-ақ, Алматы қаласы әкімінің қаулылары мен өкімдерін, аудан әкімінің шешімдері мен өкімдерін және осы Ережені басшылыққа ала отырып іске асырады.

3. Бөлімнің құрылымы мен штаттық саны аудан әкімімен бекітіледі.

4. Бөлім мына қызметкерлерден тұрады:

- 1) бөлім басшысы
- 2) бас инспектор
- 3) бас маман

**2. Мемлекеттік-құқықтық бөлімінің негізгі мақсаты, міндеттері,
атқаратын қызметтері мен құқықтары**

5. Мақсат: қылмыстылыққа, сыбайлас жемқорлыққа, нашақорлық пен есірткі бизнесіне, діни экстремизм және терроризмге қарсы күрес жөніндегі мемлекеттік, қалалық бағдарламалардың орындалуын қамтамасыз ету.

Міндеттері:

1) Жетісу ауданы аумағында нашақорлық пен есірткі бизнесіне бағытталған қылмыстылықтың көрсеткіштерін көтеру;

2) Аудан аумағында нашақорлық пен есірткі бизнесіне бағытталған қылмыстылық бойынша құқыққорғау органдарының жұмысын үйлестіру;

3) Штаб отырысын ұйымдастыру, медициналық (нарколог-дәрігер) және білім беру мекемелерімен бірігіп семинар-жиналыс өткізу;

6. Мақсат: кәмелеттік жасқа толмағандардың істері және олардың мүдделерін қорғау жөніндегі комиссиясының жұмысын ұйымдастыру;

Міндеттері:

1) Жетісу ауданының аумағында кәмелеттік жасқа толмағандардың арасында қылмыстылықты төмендету мақсатында ойын-сауық клубтарында рейдтік іс-шараларды ұйымдастыру;

2) Кәмелеттік жасқа толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі комиссияның отырыстарын уақытылы ұйымдастыру;

7. Мақсат: Құқықтық мәселелерді қарастыруда барлық процессуалдық әрекеттерді жасау құқығымен аудан әкімі аппаратының атынан белгіленген ереже бойынша сот және басқа да органдарда сөз сөйлеу.

Міндеттері:

1) Аудан әкімі аппаратының қызметінде заңдылықты сақтауды қамтамасыз ету;

2) Аудан әкімі аппаратының заңды құқықтары мен мүдделерін заңды түрде қорғау;

8. Мақсат: Шешімдер мен өкімдерді дайындау кезінде аудан әкімі аппаратының қызметінде заңдылықты сақтауды бақылауды жүргізу.

Міндеттері:

1) Аудан әкімі аппаратының шешімдер мен өкімдердің жобаларын әзірлеу кезінде қатысу;

2) Шешімдердің, өкімдердің және басқа да құқықтық сипаттағы құжаттардың жобаларын Аудан әкіміне қол қоюға ұсынғанда заң талаптарына сәйкестігін тексеру;

3) Көрсетілген құжаттардың жобалары қолданыстағы заңдарға сәйкес болмаған жағдайда, қарастырып жатқан мәселелер бойынша заңды түрде шешуге үш күн мерзімде жазбаша түрде ұсыныс беру.

9. Мақсат: аудан әкімі аппаратында тұрақты түрде Қазақстан Республикасының Үкіметімен белгіленген тәртіпте, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне мониторинг жүргізуін ұйымдастыру.

Міндеттері:

1) Аудан әкімі аппаратының шешімдер мен өкімдердің жобаларын әзірлеу кезінде қатысу;

2) Нормативтік құқықтық актілерді және Аудан әкімінің тапсырмасымен құқықтық мәселелер бойынша құжаттарды дайындау;

3) Аудан әкімінің аппаратына келіп түсетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық кесімдерінің жүйелендірілген есебін және олардың сақталуын ұйымдастыру;

10. Бөлімнің құқықтары мен міндеттері:

1) Мемлекеттік-құқықтық бөлімнің қызметкерлерін Аудан әкімі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, қолданыстағы жүйені есепке алып марапаттауға және қосымша материалдық ынталандыруға құқылы;

2) Аталған Ереженің 8 тармағына сәйкес өз міндеттерін атқаруға қажетті құжаттарды және ақпараттарды Аудан әкімі аппаратының құрылымдық бөлімдерінен алу;

3) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің және аудан әкімі аппаратының құқықтық мәселелері бойынша құжаттарының жобаларын әзірлеу үшін, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасын насихаттау, жалпыға бірдей құқықтық оқытуды ұйымдастыруды

жүзеге асыру басрысында Аудан әкімінің келісімімен басқа құрылымдық бөлімшелердің қызметкерлерін тарту;

4) Аудан әкімінің аппаратында Қазақстан Республикасының заңнамасын насихаттау, жалпыға бірдей құқықтық оқытуды ұйымдастыру жөніндегі жыл сайынғы іс-шараларды әзірлеу және іске асыру;

5) Басқа құрылымдық бөлімдермен дайындаған нормативтік құқықтық актілердің жобалары мемлекеттік-құқықтық бөлімімен алдын-ала келісілмегенше мемлекеттік органдарға жолданылмайды;

6) Осы Ережеде көрсетілмеген басқа қосымша міндеттер мемлекеттік-құқықтық бөлімге жүктеуге тыйым салынады.

3. Бөлімнің қызметін ұйымдастыру

11. Бөлім өз қызметінде Қазақстан Республикасының Заңдарын, Президенттің Жарлықтарын, Қазақстан Республикасы Үкіметінің, қала, аудан әкімінің шешімдері мен өкімдерін, сондай-ақ осы Ережені басшылыққа алады.

12. Бөлім қызметкерлері лауазымдық нұсқаулықтарда белгіленген жұмыстың жай-күйіне дербес жауапты болады.

13. Бөлім басшысы бөлімде жұмысты ұйымдастыруға, еңбек және атқару тәртібіне жауап береді, бөлім қызметкерлерінің осы Ережемен белгіленген бөлім міндеттерін, функцияларын орындауына бақылауды жүзеге асырады.

**Мемлекеттік-құқықтық
бөлімінің басшысы**



М. Маратқызы

ПОЛОЖЕНИЕ
государственно-правового отдела
аппарата акима Жетысуского района города Алматы

1. Общие положения

1. Государственно-правовой отдел (далее - отдел) является структурным подразделением аппарата акима Жетысуского района города Алматы.

2. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, постановлениями акимата города Алматы, решениями и распоряжениями акима города Алматы, иными нормативными правовыми актами, а также Положением КГУ «Аппарат акима Жетысуского района города Алматы» и настоящим Положением.

3. Структура и штатная численность отдела утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Отдел состоит из:

- 1) руководителя отдела;
- 2) главного инспектор;
- 3) главного специалиста.

2. Основные задачи, функции, права и обязанности отдела

5. Задача: реализация государственных, городских программ по борьбе с преступностью, коррупцией, наркоманией и наркобизнесом.

Функции:

- 1) увеличить показатели раскрываемости преступлений по линии наркомании и наркобизнеса на территории Жетысуского района;
- 2) координировать работу правоохранительных органов по линии преступности наркомании и наркобизнеса на территории района;
- 3) организовывать заседания Межведомственного штаба по координации деятельности государственных органов, направленной на противодействие наркомании и наркобизнесу при акимате города Алматы по Жетысускому району;
- 4) проводить семинар-совещания совместно с медицинскими и общеобразовательными учреждениями;

6. Задача: организация работы Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Алматы по Жетысускому району.

Функции:

1) проводить рейдовые мероприятия в развлекательно-игровых клубах, с целью уменьшения правонарушений среди несовершеннолетних на территории Жетысуского района;

2) организовывать заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Алматы по Жетысускому району по рассмотрению дел в отношении несовершеннолетних и защите их прав;

3) координировать работу Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Алматы по Жетысускому району;

7. Задача: представление в установленном порядке интересов Аппарата акима района в суде, а также в других органах при рассмотрении правовых вопросов деятельности Аппарата акима района.

Функции:

1) обеспечивать соблюдения законности в деятельности Аппарата акима района;

2) защищать правовыми средствами законных прав и интересов Аппарата акима района;

8. Задача: осуществления контроля за соблюдением законности в деятельности Аппарата акима района, за правильным формированием решений и распоряжений.

Функции:

1) участвовать в подготовке проектов решений и распоряжений Аппарата акима района;

2) проверять на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан представляемых на подпись Аким району проектов решений, распоряжений и других документов правового характера;

3) предоставлять письменное заключение с предложением о законном порядке разрешения рассматриваемых вопросов, в случаях несоответствия проектов указанных документов действующему законодательству, в трехдневный срок.

9. Задача: координация в Аппарате акима района ведения мониторинга нормативных правовых актов Республики Казахстан в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Функции:

1) участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов Республики Казахстан и других документов юридического характера;

2) разрабатывать проекты нормативных правовых актов и готовить документы Аппарата акима района по правовым вопросам по поручению Акима района;

3) Организовывать систематизированный учет и хранение поступающих в Аппарат акима района нормативных правовых актов Республики Казахстан;

10. Права и обязанности отдела:

1) В соответствии с законодательством Республики Казахстан Аким района вправе установить с учетом действующей системы премирования и имеющихся возможностей дополнительное материальное стимулирование работников государственно-правового отдела;

2) Запрашивать от структурных подразделений Аппарата акима района документы и сведения, необходимые для выполнения своих обязанностей в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения;

3) Привлекать с согласия акима района работников других структурных подразделений для разработки проектов нормативных правовых актов Республики Казахстан и документов Аппарата акима района по правовым вопросам, а также для реализации мероприятий по пропаганде законодательства Республики Казахстан и правового всеобуча в Аппарате акима района;

4) Проекты нормативных правовых актов, разработанные другими структурными подразделениями, не могут направляться на согласование в государственные органы без предварительного их согласования с государственно-правовым отделом.

5) Запрещается возложение на государственно-правовой отдел дополнительных функций, несвойственных его деятельности в соответствии с настоящим Положением.

3. Организация деятельности отдела

11. Отдел обладает полномочиями, необходимыми для реализации его основных задач и функций, в соответствии с законодательными актами, актами Президента Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

12. Сотрудники отдела несут персональную ответственность за выполнение возложенных на них задач в соответствии с должностными инструкциями и оперативное реагирование на обращения, поступающие из Общественной приемной акимата города Алматы (Open Almaty), социальных сетей и т.д.

13. Руководитель отдела отвечает за организацию работы в отделе, трудовую и исполнительную дисциплину, осуществляет контроль за выполнением сотрудниками отдела задач, функций отдела, определенных настоящим Положением.

14. В период временного отсутствия руководителя Отдела, его обязанности выполняет главный специалист Отдела.

**Руководитель
государственно-правового отдела**



М.Маратқызы